CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI DI INFOMOBILITA' E TELEDIAGNOSI (Leasys I Care)

Codice Cliente: 1186883256

1. Definizioni

1.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali dei Servizi di Infomobilità e Telediagnosi si intende per: "SERVIZI" i servizi di infomobilità e telediagnosi descritti nelle presenti Condizioni Generali; "Centrale Operativa" la centrale operativa attraverso la quale vengono erogati i SERVIZI al Cliente utilizzatore del Veicolo; "Dispositivo" il dispositivo satellitare fornito da LEASYS, che viene installato sul Veicolo in quanto necessario all'erogazione dei SERVIZI.

1.2 Le Definizioni in articolo 1.1 si aggiungono a quelle contenute nelle "Condizioni Generali di Locazione a Lungo Termine di Veicoli senza Conducente".

1.3 Le presenti "Condizioni Generali dei Servizi di infomobilità e telediagnosi" disciplinano anche l'erogazione dei SERVIZI a favore del Cliente e costituiscono parte integrante e sostanziale della Richiesta RENT come descritta nelle "Condizioni Generali di Locazione a Lungo Termine di Veicoli senza Conducente".

2. Condizioni di erogazione dei SERVIZI

2.1 L'erogazione dei SERVIZI prestati tramite il Dispositivo di cui il Veicolo è dotato è soggetta alle seguenti condizioni: (i) corretto funzionamento ed operatività della rete GPS; (ii) corretto funzionamento ed operatività delle reti necessarie ai fini della trasmissione; (iii) aggiornamento costante del database cartografico dell'intero territorio nazionale ed europeo.

2.2 Il Cliente prende atto che, pur sussistendo le condizioni indicate al precedente Articolo 2.1, è possibile che non tutto il territorio nazionale e/o europeo sia adeguatamente mappato o che non vi sia - o che sia insufficiente - copertura del segnale GPS o del segnale GSM GSM-GPRS e che non sia perciò possibile garantire un corretto posizionamento del Veicolo o una corretta rilevazione dei dati. In tal caso è esclusa ogni responsabilità di LEASYS.

3. Principali caratteristiche tecniche del Dispositivo e dei Servizi

Il Dispositivo è dotato di un accelerometro in grado di riconoscere un evento di crash e di acquisirne le informazioni qualitative e quantitative. In conformità a tali informazioni LEASYS avrà la possibilità di verificare la dinamica del sinistro attraverso informazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ora e il luogo dell'evento, tipologia di strada e la velocità prima dell'urto. La Centrale Operativa interviene nella gestione degli allarmi segnalati direttamente dal Cliente alla medesima. In caso di furto accertato, la Centrale Operativa provvede a contattare le forze dell'ordine competenti territorialmente.

4. Furto o Rapina del Veicolo

4.1 In caso di furto o rapina del Veicolo, il Cliente dovrà contattare, nell'immediatezza dell'evento, la Centrale Operativa al Numero Verde 800101128, indicando la targa del Veicolo.

4.2 La Centrale Operativa, a seguito dell'autenticazione, procede alla localizzazione del Veicolo e la comunica alle Forze dell'Ordine alle quali spetta il recupero del medesimo.

4.3 Il Cliente sarà tenuto a denunciare il furto/rapina alle Autorità competenti nell'immediatezza dell'evento e comunque entro e non oltre 12 ore dal suo verificarsi (o dalla conoscenza dell'evento medesimo).
Il Cliente è tenuto ad inviare alla Centrale Operativa, contestualmente alla presentazione della denuncia, copia della stessa rilasciata dalle Forze dell'Ordine. Ad avvenuto ritrovamento del Veicolo sarà cura della Centrale Operativa darne comunicazione al Cliente.

5. Durata dei SERVIZI

5.1 I SERVIZI decorrono dalla data di consegna del Veicolo al Cliente, come risultante dal relativo Verbale di Consegna, ed hanno durata pari a quella della Locazione; il mancato utilizzo dei SERVIZI non dà diritto al Cliente ad alcun risarcimento, rimborso o altro indennizzo, a nessun titolo, verso LEASYS.

5.2 In caso di subentro nel contratto di Locazione, ove previsto, di un nuovo utilizzatore in sostituzione del Cliente, i SERVIZI saranno prestati fino alla naturale scadenza del contratto di Locazione stesso, salvo diversamente concordato.

5.3 Eventuali perdite di disponibilità del Veicolo, a qualsiasi causa dovute, non danno comunque diritto al Cliente di richiedere la riduzione o il rimborso del costo dei SERVIZI già versato con il pagamento del canone di Locazione del Veicolo.

6. Esoneri, limitazioni ed esclusioni di responsabilità

6.1 In nessun caso LEASYS risponderà per interruzioni e limitazioni dei SERVIZI dovute a disposizioni di legge o disposizioni amministrative e/o regolamentari sopravvenute; è altresì esclusa qualsiasi responsabilità di LEASYS per la mancata erogazione dei SERVIZI in dipendenza di cause di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti e calamità naturali etc.

6.2 Il Cliente dichiara di essere stato espressamente informato che la manomissione, rimozione e/o disattivazione del Dispositivo per fatto doloso o colposo proprio e/o dell'eventuale utilizzatore del Veicolo possono determinare, l'addebito al Cliente dell'importo delle eventuali penali comminate dalle Compagnie Assicurative a LEASYS a seguito dell'avvenuto riscontro di tali inadempimenti.

7. Dichiarazioni del Cliente

Il Cliente dichiara consapevolmente ed espressamente accetta che LEASYS si riserva la facoltà in qualsiasi momento di installare sui propri Veicoli, in conformità con la normativa di riferimento, ulteriori e/o diversi dispositivi di localizzazione finalizzati a tutelare il proprio patrimonio aziendale.

8. Foro competente

Per qualsiasi contestazione relativa ai SERVIZI che non sia stata amichevolmente risolta tra LEASYS ed il Cliente, sarà competente in via esclusiva il Foro previsto nelle "Condizioni Generali di Locazione a Lungo Termine di Veicoli senza Conducente"